

Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) - Citizen Shield on-premise

Versione 2.0 - in vigore dal 2026-08-08

Ambito di questo documento. Disciplina la distribuzione **on-premise** di Citizen Shield, quella che il Licenziatario installa e ospita su un proprio server e che e' concessa **a titolo gratuito**. L'eventuale servizio in modalita' SaaS ospitato dal Licenziante e' regolato dal contratto separato EULA .md presente nel repository del prodotto.

English version: EULA .en .md (traduzione ufficiale; in caso di discrepanza fa fede la presente versione italiana - vedi art. 15).

Il presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale ("Contratto") e' stipulato tra:

Licenziante: Nicholas Arcari - email: arcari.nicholas0@gmail.com

e la persona fisica o giuridica che installa o utilizza il software Citizen Shield ("Licenziatario"). Installando o utilizzando il software, il Licenziatario accetta integralmente i termini seguenti. Se non li accetta, non deve installare ne' utilizzare il software.

Natura dello strumento. Citizen Shield e' uno strumento di **triage preliminare e supporto** per la sicurezza personale (OPSEC) e per la raccolta ordinata di elementi utili a una eventuale denuncia. **Non e' uno strumento di digital forensics certificato e non sostituisce ne' un perito informatico certificato (CTU/CTP) ne' l'Autorita' Giudiziaria o le Forze dell'Ordine** (es. Polizia Postale). Vedi art. 5, art. 7 e art. 10.

Il Software e' concesso a titolo gratuito. Non e' previsto alcun corrispettivo, ne' per la licenza ne' per il suo rinnovo (vedi art. 8).

Nota: questo documento e' un modello fornito a scopo pratico e non costituisce consulenza legale. Per un utilizzo continuativo se ne raccomanda la revisione da parte di un professionista legale.

1. Definizioni

- **Software:** "Citizen Shield" in modalita' on-premise, comprendente il control plane (cruscotto web e backend) e l'Agent locale, distribuito come immagini Docker, insieme alla documentazione allegata.
- **Agent:** il componente che il Licenziatario esegue sui propri dispositivi per effettuare le analisi locali e trasmetterne i risultati al control plane.
- **Chiave di licenza:** il token firmato dal Licenziante che abilita l'uso del Software su un determinato deployment.
- **Deployment:** una singola installazione del Software identificata dal valore LICENSE_DEPLOYMENT_ID scelto dal Licenziatario al momento dell'installazione.
- **Documentazione:** i documenti allegati al Software, tra cui README .md, ETHICS .md e THIRD_PARTY_NOTICES .md.

2. Concessione della licenza

Il Licenziante concede al Licenziatario, **a titolo gratuito**, una licenza non esclusiva, non trasferibile, non cedibile in sublicenza e revocabile, a:

- installare e utilizzare il Software sul deployment per il quale e' stata emessa la Chiave di licenza;

- per la durata di validita' indicata nella Chiave di licenza (scadenza inclusa).

La licenza e' vincolata al Deployment: la Chiave di licenza e' valida solo per il LICENSE_DEPLOYMENT_ID per cui e' stata emessa.

3. Restrizioni

Il Licenziatario non puo':

1. copiare, distribuire, rivendere, noleggiare, concedere in leasing o in sublicenza il Software o la Chiave di licenza a terzi;
2. modificare, decompilare, disassemblare o effettuare reverse engineering del Software, salvo nei limiti inderogabili previsti dalla legge;
3. rimuovere, disattivare o aggirare il meccanismo di verifica della licenza o qualsiasi misura tecnica di protezione;
4. rimuovere o alterare le note di copyright, i marchi o gli avvisi di proprieta';
5. utilizzare il Software oltre la scadenza della Chiave di licenza senza un rinnovo valido.

4. Proprieta' e componenti di terze parti

Il Software e' concesso in licenza, non ceduto. Il Licenziante conserva ogni diritto, titolo e interesse sul Software, inclusi tutti i diritti di proprieta' intellettuale. Il presente Contratto non trasferisce alcun diritto di proprieta' al Licenziatario.

Il Software incorpora componenti software di terze parti (open source), ciascuno soggetto alla propria licenza, elencati nel documento THIRD_PARTY_NOTICES.md allegato. Tali componenti restano dei rispettivi titolari e sono forniti ai termini delle rispettive licenze, che prevalgono sul presente Contratto per la sola parte relativa a ciascun componente.

5. Uso lecito ed etico - ambito consentito e delega di responsabilita'

Il Software e' destinato **esclusivamente all'auto-tutela**: il Licenziatario puo' utilizzarlo per analizzare **dispositivi, account, reti e la propria impronta online che gli appartengono o che e' legittimamente autorizzato ad esaminare**, e per raccogliere in modo ordinato elementi relativi a condotte illecite **subite** (es. stalking, molestie, accesso abusivo, diffusione non consensuale di immagini).

Il Licenziatario si impegna a **NON** utilizzare il Software per:

- sorvegliare, geolocalizzare, profilare o "hackerare di rimando" ("hack-back") l'autore delle molestie o qualsiasi terzo;
- accedere a dispositivi, account o dati che non gli appartengono o per i quali non ha un titolo legittimo;
- qualsiasi finalita' ritorsiva, persecutoria o comunque illecita.

Ogni responsabilita' per un uso illecito, non etico o non autorizzato del Software ricade esclusivamente sul Licenziatario e non sul Licenziante. Il Licenziatario e' l'unico responsabile di disporre delle autorizzazioni necessarie e di verificare la liceita' del proprio utilizzo nella propria giurisdizione, ivi comprese le analisi eseguite dall'Agent su dispositivi e reti. Il Licenziatario terra' indenne e manleva' il Licenziante da ogni pretesa di terzi o dell'Autorita' derivante da un uso del Software difforme dal presente articolo. Le condizioni d'uso sono descritte in dettaglio in ETHICS.md.

6. Dati personali e protezione dei dati

Il Software funziona interamente sull'infrastruttura del Licenziatario. Il Licenziante non raccoglie, non riceve e non ha accesso ai dati trattati con il Software: la verifica della licenza avviene in locale, senza alcuna comunicazione verso l'esterno.

Utilizzando il Software - in particolare tramite le analisi eseguite dall'Agent

- il Licenziatario puo' trattare dati personali, anche appartenenti a categorie particolari e anche riferiti a terzi. Rispetto a tali trattamenti il **Licenziatario agisce come autonomo titolare del trattamento** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile, ed e' l'unico responsabile: dell'individuazione di una idonea base giuridica, del rispetto dei principi di liceita', minimizzazione e limitazione delle finalita', dell'informativa agli interessati e dell'esercizio dei loro diritti. Poiche' il Licenziante non tratta tali dati per conto del Licenziatario, non ricorre tra le parti un rapporto di responsabile del trattamento e non e' richiesto un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il Licenziatario terra' indenne il Licenziante da ogni pretesa di terzi derivante da un trattamento dati effettuato tramite il Software in violazione della normativa.

Registro delle attivita'. Il Software mantiene, sul server del Licenziatario, un registro in sola aggiunta delle azioni rilevanti per la sicurezza (accessi riusciti e falliti, creazione di account, modifica delle chiavi di integrazione, attivazione della licenza). Tale registro contiene nomi utente e indirizzi IP ed e' quindi un trattamento di dati personali di cui il Licenziatario e' titolare: la durata di conservazione e' configurabile e vale quanto previsto al presente articolo.

Gli unici dati personali trattati dal Licenziante sono l'indirizzo email e il LICENSE_DEPLOYMENT_ID comunicati dal Licenziatario per l'emissione della Chiave di licenza, trattati per la sola gestione della licenza e conservati per il tempo necessario a tale scopo.

7. Valore probatorio e limiti forensi

Il Licenziatario prende atto e accetta che i report e i "fascicoli" generati dal Software:

- sono prodotti in modo automatizzato, **senza write-blocker hardware** e senza la supervisione di un perito certificato;
- costituiscono **materiale di triage preliminare** utile a fornire elementi e a supportare l'individuazione del *fumus* per una acquisizione forense formale, ma **non costituiscono una catena di custodia certificata ne' una perizia** valida in giudizio;
- l'hashing SHA-256 e la marca temporale RFC 3161 attestano l'integrita' dei dati dal momento della loro raccolta, ma non ne garantiscono da soli l'ammissibilita' processuale, che dipende dal processo di raccolta e dalla valutazione dell'Autorita'.

Il passo raccomandato e' consegnare il materiale a un avvocato o alle Forze dell'Ordine affinche' dispongano, ove necessario, una acquisizione forense formale.

8. Gratuita', assistenza e disponibilita'

Il Software e' concesso **a titolo gratuito**: non e' dovuto alcun corrispettivo per la licenza, per la sua attivazione o per il suo rinnovo.

Il Licenziante non e' tenuto a fornire assistenza, manutenzione, aggiornamenti o correzioni. Eventuali attivita' di supporto sono prestate a mera cortesia, senza obblighi di risultato ne' tempi di intervento garantiti.

Il Licenziante puo' in qualsiasi momento modificare, sospendere o cessare la distribuzione del Software, o non emettere nuove Chiavi di licenza, senza che cio' comporti alcun obbligo di indennizzo o risarcimento. Le Chiavi di licenza gia' emesse restano valide fino alla loro naturale scadenza.

9. Rinnovo e cessazione

La licenza cessa automaticamente alla scadenza della Chiave di licenza. Il rinnovo, anch'esso gratuito, e' subordinato all'emissione di una nuova Chiave da parte del Licenziante, che non e' obbligato a concederlo. Il Licenziante puo' risolvere di diritto il Contratto in caso di violazione dei termini da parte del Licenziatario. Alla

cessazione, il Licenziatario deve interrompere l'uso del Software. I dati generati dal Licenziatario restano di sua proprietà e sul suo server.

10. Esclusione di garanzie

Nella misura massima consentita dalla legge, e tenuto conto della natura gratuita della concessione, il Software è fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluse tra l'altro le garanzie di commerciabilità, idoneità per un fine particolare e non violazione di diritti di terzi. **Il Licenziante non garantisce che il Software rilevi ogni minaccia (es. stalkerware, accessi abusivi) né che sia privo di falsi positivi o falsi negativi**, né che sia idoneo alle specifiche esigenze del Licenziatario. Restano ferme le garanzie e i diritti inderogabili eventualmente previsti dalla legge a favore del Licenziatario, che il presente Contratto non intende escludere né limitare.

11. Limitazione di responsabilità

Nella misura massima consentita dalla legge, il Licenziante non è responsabile per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale derivante dall'uso o dall'impossibilità di usare il Software, ivi compresi perdita di dati, interruzione di attività o mancato guadagno.

Trattandosi di concessione a titolo gratuito, il Licenziante risponde nei soli limiti previsti dalla legge per le prestazioni rese senza corrispettivo. Le presenti esclusioni e limitazioni **non si applicano in caso di dolo o colpa grave del Licenziante, né negli altri casi in cui la responsabilità non è escludibile o limitabile per legge** (art. 1229 c.c.).

12. Sicurezza personale

Il Software include avvisi di sicurezza (es. uso di un "dispositivo pulito", pulsante di uscita rapida, protocollo host compromesso). Tali misure sono di supporto e **non garantiscono l'incolumità del Licenziatario**. In caso di pericolo immediato il Licenziatario deve contattare il numero di emergenza (112) o i servizi antiviolenza competenti (in Italia: 1522).

13. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza del Licenziante, salvo l'applicazione delle norme inderogabili a tutela del consumatore quando il Licenziatario agisca per scopi estranei alla propria attività professionale.

14. Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341-1342 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Licenziatario dichiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: art. 2 (divieto di cessione e sublicenza; revocabilità), art. 3 (restrizioni d'uso), art. 5 (delega di responsabilità e manleva), art. 7 (limiti forensi e valore probatorio), art. 8 (facoltà di cessare la distribuzione e assenza di obblighi di assistenza), art. 9 (risoluzione di diritto e assenza di obbligo di rinnovo), art. 10 (esclusione di garanzie), art. 11 (limitazione di responsabilità), art. 13 (foro competente esclusivo).

15. Lingua

Il presente Contratto è redatto in lingua italiana. Una traduzione in lingua inglese (EULA.en.md) è fornita a beneficio del Licenziatario. In caso di discrepanza, incoerenza o dubbio interpretativo tra le due versioni, prevale la versione italiana, che costituisce l'unico testo vincolante.

16. Contatti

Per licenze, rinnovi o richieste: **arcari.nicholas0@gmail.com**

Accettazione

Il Licenziatario dichiara di aver letto e di accettare integralmente i termini del presente Contratto.

Licenziatario (ragione sociale / nome)

Deployment ID

Luogo e data

Firma

Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341-1342 c.c.)

Luogo e data

Seconda firma (approvazione specifica)
